
2022년 제2차
복무감사 결과
처분요구서

2022. 6.

한국에너지기술연구원장

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사 배경과 목적	1
2. 감사 범위와 중점	1
3. 감사 기간과 인원	1
4. 감사결과 처리	1
 II . 감사결과	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2
(1) 복무관련 외출 신청 부적정(주의·통보)	3
(2) 폐지된 징계의 종류와 관련된 타 규정 미정비(개선)	5
(3) 특근매식비(야근식대) 집행 부적정(통보)	7

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경과 목적

이번 감사는 복무실태 점검과 임직원 행동강령 이행실태 점검을 통한 건전한 공직기강 확립을 위하여 복무감사를 실시하였다.

2. 감사 범위와 중점

이번 감사는 본원과 지역조직을 대상으로 KIER 임직원 행동강령, 선택적 근로시간제 운영지침, 취업규칙의 준수 여부와 인사규정의 준수 여부, 복무(服務: 어떤 직무나 임무에 힘쓰) 등을 범위로 아래사항에 중점을 두었다.

- 복무관리 준수 여부
 - 출근하지 않고 오전 의무근무시간(Core time)부터 외출로 신청
 - 식사장소로 인정되기 어려운 '마트' 등에서 야근식대(특근매식비) 사용
- 인사규정 준수 여부
 - 직책완수의무 위반(부서장 업무지시 불이행 등)
 - 품위유지의무 위반(욕설 등)
 - 성실의무 위반
- 부서별 보안점검, 실험실 안전점검 등 보안 및 안전 관련 규정 준수 여부
- 임직원 행동강령 이행실태 : 겸직 사전승인, 외부강의등 신고
- 제도개선 사항

3. 감사 기간과 인원

이번 감사는 2022. 5. 30.(월)부터 2022. 6. 10.(금)까지 8일 동안 감사부장을 감사반장으로 감사부 감사인 등 3인을 투입하여 감사를 실시하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 지적사항에 대한 처분요구와 관련하여 2022. 6. 16. 원장의 결재로 감사 결과를 최종 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과

1. 처분요구사항 일람표

번호	관련부서	제목	처분요구 종 류	인원
1	○○○○실	복무관련 외출 신청 부적정 : 출근하지 않은 상태에서 의무근무시간(Core time)을 외출로 신청(5개월간 5회 초과자 주의, 5회 이하자 교육실시, 외출신청 시스템 개선)	주의 통보	6
2	○○○○실 □□□□실	폐지된 징계의 종류와 관련된 타 규정 미정비 : 징계의 종류 중 2016. 9. 6. 폐지된 '파면', '강급'과 관련된 타 규정의 조문을 정비하지 아니함	개선	
3	□□□□실	특근매식비(야근식대) 집행 부적정 : 특근시간이 2시간 미만인데도 집행하는 경우가 존재 정산 시 특근기록을 사전에 체크하도록 시스템 개선	통보	

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

3. 현지조치사항

번호	관련부서	제목	종류	비고
1	□□□□실	‘마트’ 등에서의 야근식대(특근매식비) 사용 자제 권고 : 일반적 식사장소가 아니며, 개인적 사용으로 오해를 받을 수 있으므로 ‘마트’ 등에서는 야근식대(특근 매식비) 사용을 자제할 것(불가피하게 사용해야 할 경우에는 세부 품목이 표시된 영수증을 첨부)	현지조치	7명
2	▲▲▲▲실	규정 정비 및 업데이트 미흡 : 「대외활동 기본방침」 제3조제3호에 폐지된 규정의 조문을 인용하고 있는 문구를 직권으로 정비하면서 조문의 번호가 이동된 데 맞춰 업데이트하지 아니함 (외부강의등에 대한 조문이 「KIER 임직원행동강령」 제20조에서 제25조로 변경되었는데, 20조로 놔둠)	현지조치	

한국에너지기술연구원

주의요구 · 통보

제 목 복무관련 외출 신청 부적정

관 련 부 서 ○○○○실

조 치 부 서 ○○○○실

내 용

1. 업무 개요

연구원에서는 ‘출근, 퇴근, 외출, 출장, 휴가’ 등 직원의 취업에 관한 사항을 「취업규칙」에서 정하고 있는데, 직원은 근무를 함에 있어 이 규칙을 준수할 의무가 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「취업규칙」 제3조(정의)제7호를 보면, ‘외출’이라 함은 근무시간 중 개인용무를 위하여 연구원 외부로 나간 후, 근무종료 시간 이전에 돌아오는 것을 말한다고 되어 있고, 제4호를 보면, ‘출근’이라 함은 근무시작 시간까지 근무장소(사무실 또는 현장)에 도착하는 것을 말한다고 되어 있다.

또한, 「선택적근로시간제 운영지침」 제2조(정의)제2호를 보면, ‘의무근무 시간’이란 핵심근무시간으로 전직원이 반드시 근무해야하는 시간대(Core time)를 말한다고 되어 있고, 제8조(근무시간 및 관리) 제1항제1호를 보면, 의무근무 시간대는 10시부터 15시까지로 하되 금요일은 10시부터 12시까지로 한다고 되어 있다. 그리고 같은 조 제5항을 보면, 직원이 의무근무시간 또는 시무시간을 정한 후 외출하고자 할 때에는 상사의 허가를 얻어야하며 외출 시간은 근무시간에서 제외한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

따라서 직원은 「선택적근로시간제 운영지침」에서 정하고 있는 의무시간 시점(오전 10시, 평일 오전 휴가의 경우에는 13시) 이전에 출근하여야 하며, 출근하여 근무하다가 개인용무 등의 사유로 연구원 외부로 나가고자 할 경우에는 상사의

허가를 얻어 외출하였다가 근무종료 시간 이전에 돌아와야하는 것이다.

그런데 2022년 1월부터 5월까지의 외출신청 현황을 살펴본 결과, [별첨] ‘출근하지 않은 상태에서 의무근무시간 외출신청 현황’과 같이 의무근무시간 시점 이전에 또는 외출시간 이전에 연구원에 출근하지 않은 상태에서 외출을 신청한 사례가 발견되었다.(5개월간 5회 초과 6명, 5회 이하 53명)

단, 코로나19로 인한 검사와 「대외활동 기본방침」 제8조의2(출강외출)로 인한 외출의 경우에는 예외적으로 그 특수성이 인정된다 할 것이다.

조치할 사항 ○○○○실장은 ① 출근하지 않은 상태에서 의무근무시간을 외출로 신청한 횟수가 5개월간 5회를 초과한 ○○○○○○ ○○연구원 AAA 등 6인에게는 외출과 관련한 복무를 철저히 하도록 주의를 촉구하시기 바랍니다. **[주의]**

② 출근하지 않은 상태에서 의무근무시간을 외출로 신청한 횟수가 5개월간 5회 이하인 ○○○○○○ ○○연구원 GGG 등 53인에게는 외출과 관련한 복무관리방법에 대하여 교육을 실시하시기 바랍니다. **[통보]**

③ 외출을 신청하는 경우에는 당일 외출 신청 전 출근한 전산 상 신분증 태그 기록이 있는 상태에서 외출을 신청할 수 있도록 외출신청시스템을 개선하시기 바랍니다. **[통보]**

※ 관련자

순번	현 소 속	직 급	성 명	담당업무	비고
1		○○연구원		연구업무	44회
2		○○연구원		연구업무	19회
3		○○연구원		연구업무	14회
4		○○연구원		연구업무	11회
5		○○연구원		연구업무	7회
6		○○연구원		연구업무	6회

한국에너지기술연구원

개선

제 목 폐지된 징계의 종류와 관련된 타 규정 미정비

관 련 부 서 ○○○○실, □□□□실

조 치 부 서 ○○○○실, □□□□실

내 용

1. 업무 개요

○○○○실에서는 구. 미래창조과학부의 징계규정 정비 요구에 따라 2016. 9. 6. 기존 「인사규정」에서 분리하여 별도로 「징계규정」을 제정한 사실이 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「원규관리규정」 제3조(정의)제1항을 보면, ‘원규’라 함은 연구원에서 계속적, 반복적 효과를 가진 체계적인 규범적 문서로서 규정과 규칙 및 요령을 말한다고 되어 있다. 또한, 제2항을 보면, ‘규정’은 연구원의 기본조직 또는 중요업무의 운영에 관한 사항을 정한 문서를 말한다고 되어 있다.

따라서 원규가 계속적, 반복적 효과를 가지려면 원규를 제정하거나 개정, 폐지할 때 해당 규정뿐만 아니라 관련된 타 규정의 인용부분도 개정, 폐지할 사항이 없는지를 면밀히 살펴 함께 개정하거나 폐지하는 것이 마땅하다고 할 것이다.

3. 감사결과 확인된 문제

기존 2015. 12. 30. 시행 「인사규정」 제33조(징계의 종류)를 보면, 징계는 견책, 감봉, 정직, 강급, 해임, 파면으로 구분한다고 되어 있다. 그리고 2016. 9. 6. 제정 「징계규정」 제5조(징계의 종류)를 보면, 징계는 해임, 강등, 정직, 감봉, 견책으로 정하고 있다.

기존 징계의 종류에서 ‘파면’과 ‘강급’은 폐지되었고, ‘강등’은 신설되었다.

기존 「인사규정」에서 정하는 ‘강급, 해임, 파면’과 새로이 제정된 「징계규정」에서 정하는 ‘강등, 해임’을 비교하여 살펴보면 다음과 같다.

<기존 인사규정>

제34조(징계의 효력)

- ④ 강급 : 직원의 신분은 보유하나 급여등급을 1등급 하향 조정한다.
- ⑤ 해임은 직원의 신분을 박탈하고 퇴직금의 영향을 받지 아니한다.
- ⑥ 파면은 직원의 신분을 박탈하고 법률상 책임을 가한다.

<징계규정 제정>

제6조(징계의 효력)

- ① 해임은 직원의 신분을 박탈하고 강제로 퇴직시키며, 재임용 할 수 없다.
- ② 강등은 5년 이내에서 1계급 아래로 직급을 내리고 신분은 보유하나 6개월간 직무에 종사하지 못하며 그 기간 중 보수의 3분의 1을 감한다. 다만, 직급을 구분하지 아니하는 직원에게는 강등을 적용하지 아니한다.

그런데, 폐지된 징계의 종류인 ‘파면’과 ‘강급’을 인용하고 있는 규정이 다음과 같이 감사일 현재까지 남아 있음이 발견되었다.

<인사규정>

제3조(용어의 정의)

11. **파면** : 징계처분 등 본인의 의사에 반하여 그 직을 물러남을 말한다.

제40조(신분보장)

직원은 이 규정에서 정하는 사유에 의하지 아니하고는 그 의사에 반하여 감봉, 정직, **강급**, 보직해임, 면직 및 **파면**을 당하지 아니한다.

<시간선택제 운영규정>

제14조(직권에 의한 전환근로 해제 및 복귀)

- ④ 다음 각 호의 사유 발생시 해당 일에 시간선택제 전환 승인이 당연 해제된 것으로 본다.
 - 1. 시간선택제 전환 직원의 면직(퇴사), 해임, **파면**

<퇴직금규정>

제8조(퇴직금 지급의 제한)

- ① 금고 이상의 형을 받았거나 징계처분에 의하여 **파면**된 직원에 대하여는 퇴직금의 2분의 1을 감하여 이를 지급한다.

조치할 사항 ○○○○실장, □□□□실장은 폐지된 징계의 종류인 ‘파면’과 ‘강급’을 인용하고 있는 「인사규정», 「시간선택제 운영규정», 「퇴직금규정」을 개정하시기 바랍니다. **[개선]**

한국에너지기술연구원

통보

제 목 특근매식비(야근식대) 집행 부적정

관 련 부 서 □□□□실

조 치 부 서 □□□□실

내 용

1. 업무 개요

□□□□실에서는 「업무분장규정」 제27조에 따라 행사, 문서관리, 복리후생, 소송, 지출, 자금관리, 급여, 출장 등의 업무를 담당하면서 직원들이 야근 또는 특근 후 대체결의 신청하는 ‘특근매식비(야근식대)’ 정산업무도 담당하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「예산운영요령」 제16조(실행예산 편성 및 집행지침)를 보면, 예산편성담당자는 해당연도의 실행예산 운용에 관한 세부적인 편성 및 집행지침을 작성하여야 한다고 되어 있다.

이를 근거로 연구원 예산실에서 작성한 「2022 회계연도 실행예산 편성 및 집행지침」 제4장 ‘비목별 편성 및 집행지침’을 보면, 특근매식비(야근식대)는 정규근무 개시 2시간 전에 출근하여 근무하거나 근무종료 후 2시간 이상 근무하는 자 또는 휴일에 2시간 이상 근무하는 자에게 지급할 수 있다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

(1) 야근, 특근 시간이 기준시간 2시간 미만임에도 집행하는 경우가 존재

2022년 1월 ~ 5월 까지의 특근매식비(야근식대) 집행현황을 살펴본 결과 야근 또는 특근한 시간이 신분증 태그기록상 2시간에 미달됨에도 특근매식비를 집행한 사례가 일부 있음이 발견되었다. (특근명단 기준 전체 2,766건 중 136건 4.9%)

이는 특근매식비 집행요건에 대한 직원들의 충분한 인식이 아직까지 형성되지 못한 때문으로 보여지므로 특근매식비 집행요건에 미달될 경우에는 정산 신청 단계에서부터 이를 검증할 수 있도록 시스템을 개선할 필요가 있다.

(특근자 명단을 불러올 때, 특근 일자의 평일기준 19시 30분 이후의 신분증 태그에 의한 퇴근기록이 있는지 여부를 체크 또는 휴일기준 2시간 이상의 신분증 태그에 의한 출근과 퇴근 기록이 있는지 여부를 체크하는 방식 등)

(2) 마트 등에서 집행하는 경우가 존재

‘마트(MART)’의 국어사전을 살펴보면, 생산자에게 물품을 대량으로 구매하여 시중 가격보다 훨씬 낮은 가격으로 유통하고 판매하는 할인점을 통틀어 이르는 말이라고 되어 있다.

한편, 국어사전을 보면, ‘매식(買食)’은 음식을 사서 먹음 또는 사서 먹는 음식이라고 정의하고 있고, ‘음식(飮食)’은 사람이 먹을 수 있도록 만든 밥이나 국 따위의 물건이라고 되어 있다

따라서 ‘마트’는 밥이나 국 따위의 물건을 그 자리에서 먹을 수 있는 일반적인 식사장소로 인정되기 어려운 측면이 있으며, 자택으로 퇴근하면서 마트에 들러 세부 물품명세가 없이 특근매식비(야근식대)를 이용하게 되면, 사적(私的)인 사용으로 오해를 받을 수도 있으므로 ‘마트’에서의 특근매식비(야근식대) 사용은 자제하는 것이 바람직하다고 할 것이다.

조치할 사항 □□□□실장은 특근매식비(야근식대)를 정산하는 경우에는 신분증 퇴근기록에 의해 야근 또는 특근 시간이 기준시간 2시간 이상을 충족하는지 여부를 사전에 체크한 이후에 정산 신청이 가능하도록 시스템을 개선하시기 바랍니다.

[통보]

[별첨1] 출근하지 않은 상태에서 의무근무시간 외출 현황(5회 초과)

번호	소속	직급	성명	외출일자	외출시간	외출사유	당일 첫 출입시간
1	○○○○○○○	○○연구원	AAA				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	<계 44회>	"	"				
2	○○○○○○○	○○연구원	BBB				
	"	"	"				
	"	"	"				

	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	<계 19회>	"	"			
3	○○○○○○○	○○연구원	CCC			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	<계 14회>	"	"			
4	◇◇◇◇◇◇◇	○○연구원	DDD			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	<계 11회>	"	"			
5	◆◆◆◆◆◆◆	○○연구원	EEE			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	"	"	"			
	<계 7회>	"	"			
6	◇◇◇◇◇◇◇	○○연구원	FFF			
	"	"	"			

	"	"	"				
	"	"	"				
	"	"	"				
	<계 6회>	"	"				

[별첨2] 출근하지 않은 상태에서 의무근무시간 외출 현황(5회 이하)

번호	소속	직급	성명	외출일자	외출시간	외출사유	당일 첫 출입시간
1	○○○○○○○	○○연구원	GGG				
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							